

Form No.HCJD/C-121
ORDER SHEET
IN THE LAHORE HIGH Court
BAHAWALPUR BENCH, BAHAWALPUR
JUDICIAL DEPARTMENT

Cr. Misc. No.5480-B of 2025/BWP

Muhammad Arshad v. The State, etc.

S.No. of Order/ Proceeding	Date of order/ proceeding	Order with signature of Judge and that of parties or counsel where necessary
----------------------------	---------------------------	--

25.02.2026

Mr. Ejaz Hussain Mughal, Advocate with petitioner.
Mr. Javed Iqbal Bhaaya, Assistant District Public Prosecutor with
Fayyaz SP (Investigation), Akmal DSP and Ahmad SI/SHO.
Complainant Rehan Alam, Assistant Director Agriculture (Extension),
Bahawalnagar (Assistant Controller Fertilizer).
Muhammad Jamil Ghauri, Chief Agriculture Officer/Director
Agriculture (Extension) Bahawalpur, Bahawalpur Division.

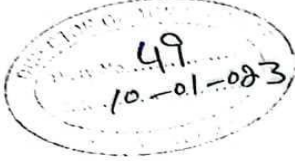
Apprehending arrest at the hands of local police, petitioner, Muhammad Arshad, seeks pre-arrest bail in case FIR No.463 dated 08.12.2025, registered under sections 10(1), 36(1)(b) & 39 of the Punjab Fertilizers Control Act, 2025 at Police Station Takhat Mahal, Bahawalnagar.

2.
- Precisely, case of the prosecution as set forth in the First Information Report (FIR) was that on 24.06.2025 at 02:30 p.m., complainant Rehan Alam, Assistant Director Agriculture (Extension), Bahawalnagar (Assistant Controller Fertilizer) alongwith other officials inspected a shop named as ‘Messrs Al-Noor Spray and Seed Centre’ situated at Basti Qazian Wali, Bahawalnagar and during checking record of Jacket fertilizer was not found. Sample of said fertilizer was taken in presence of the petitioner and sent for chemical analysis which on laboratory report was found adulterated, hence, this case.
3.
- Pro and contra arguments have been heard. Record perused.
4.
- At the very outset, it is observed that as per prosecution’s own case, the petitioner is the shop keeper and the sample was procured from the sealed bag of fertilizer lying at his shop. During the pendency of this petition, vide order dated 14.01.2026 both i.e. the complainant and

Investigating Officer of the case were confronted about the involvement of the manufacturer or supplier of the said fertilizer, they remained unable to respond the query, rather admitted that the SOPs (Standard Operating Procedures), issued by the competent authority in this regard were not adhered to. On 12.02.2026, Kamran Asghar, District Police Officer (DPO), Bahawalnagar alongwith Fayyaz Ahmad SP (Investigation), Muhammad Ahmad SI/SHO, Muhammad Khan ASI (Investigating Officer of the case), complainant Rehan Alam, Assistant Director Agriculture (Extension), Bahawalnagar (Assistant Controller Fertilizer) and Muhammad Jamil Ghauri, Chief Agriculture Officer/Director Agriculture (Extension) Bahawalpur Division, Bahawalpur, appeared in the Court, when this Court put certain queries to them qua implementation of different provisions of the Punjab Fertilizer Control Act, 2025 “**The Act**” and SOPs adopted by the concerned authorities, during the investigation, the DPO and SP (Investigation) have candidly admitted that the same have not been implemented in letter and spirit, however, both sought some time to submit a detailed report in this regard.

5. Today, reports have been submitted by the District Police Officer, Bahawalnagar and Muhammad Jamil Ghauri, Chief Agriculture Officer/Director Agriculture (Extension) Bahawalpur Division, Bahawalpur. On going through the same, it is noticed that in Bahawalpur Division, seven (7) cases were registered under the fertilizer laws, out of which four were registered after promulgation of the Punjab Fertilizers Control Act, 2025 (**Act**), whereas the remaining three were registered before its promulgation under the Punjab Fertilizers (Control) Order, 1973 & the Punjab Essential Articles Control Act, 1973 and noticed that only in three cases, the manufacturers/owners/CEO/MD of the factories were booked as accused but that too, after taking notice by this Court and originally only the shop keepers were booked, whereas in other four cases, the position is still the same that only the shop keepers were implicated therein and neither the Agriculture Department/complainant of this case nor the Investigating Agency/police, had bothered to inquire

that who were the manufacturers or suppliers of the said fertilizers/pesticides nor any formal inquiry was initiated to trace them out. While seized with similar cases at Principal Seat of this Court, the Court called upon the Additional I.G. Investigation Punjab and the Secretary Agriculture, Punjab and sensitized them about the dismal and lethargic conduct displayed by the Agriculture Department and Investigating Agency/police during the investigation of the cases registered under "The Act". A committee was constituted, who vide letter No.DS(A&M)/SA/SP/4-9/2021 dated 02.01.2023 drafted following SOPs:-

 Ph: 061-9330972	سیکرٹری ذراعت جنوبی پنجاب ملتان	منجانب:
	1. ریجنل پولیس آفیسر ملتان 2. ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور 3. ریجنل پولیس آفیسر ایمرہ ٹالپان 4. ڈائریکٹر ذراعت (لوسٹ) ملتان، بہاولپور، ایمرہ ٹالپان اور مٹن 5. ڈائریکٹر ذراعت پیسٹ ڈرنک ایڈ کوآرڈینیٹری ملتان	
	02-01-2023 مورخہ DS(A&M)/SA/SP/4-9/2021	
	اہم ہدایات	عنوان:
	1. متعلقہ انسپکٹر فیکٹری کی ہدایت کی چیکنگ کے دوران ڈسٹری بیوٹرز اور مینوفیکچرر کی رجسٹریشن چیک کرے گا۔ 2. ڈسٹری بیوٹرز اور مینوفیکچرر کی رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں موقع پر موجود پروڈکٹ کو Seize کر کے ڈسٹری بیوٹر یا مینوفیکچرر کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ 3. رجسٹریشن موجود ہونے کی صورت میں کماد یا درمی زہر کا حساب شاہد سبیل لے گا اور اس کو لیبارٹری بھیجے گا۔ 4. لیبارٹری سے سبیل آن فٹ آنے کی رپورٹ پر تمام ذمہ داران کے خلاف FIR کر کے متعلقہ کماد یا درمی زہر مال متعلقہ کے طور پر قاتلے میں جج کرے گا۔ 5. متعلقہ انسپکٹر فیکٹری طور پر اپنے ڈائریکٹر کو اس بات سے آگاہ کرے گا کہ جس کماد یا درمی زہر کا سبیل آن فٹ ہوا ہے ڈائریکٹر متعلقہ ڈائریکٹر جنرل کا آگاہ کرے گا اور ڈائریکٹر جنرل صوبہ پنجاب میں موجود تمام انسپکٹر کو حکم دیں گے کہ فوری طور پر متعلقہ کماد یا درمی زہر کو قبضہ میں لے کر FIR درج کروائیں گے اور ڈسٹری بیوٹر اور مینوفیکچرر کے سٹور سے مال برآمدگی کے بعد قانونی کارروائی کریں گے۔ 6. تمام انسپکٹر اسسٹنٹ / ڈپٹی فرائیڈر کٹر و جب کسی کماد درمی ادویات کے سٹور / ادوکان / فیکٹری وغیرہ پر پڑے گا تو ایجنسیز / انسپکٹر جنرل آف پولیس جنوبی پنجاب کی جانب سے جاری کردہ (SOPs) (نمبر 25-23023 / لیگل مورخہ 24-2-2021) کے مطابق مقامی پولیس کی مدد لیں گے۔ 7. جملہ ذراعت آفیسر ان فرائیڈر کٹر و اور ڈی ڈی 17 پرسنل وین میں مل کر کے ملکی تیار شدہ مال کو وصولی لیبارٹری رپورٹ برطانیہ قانون Seize کریں گے تاکہ مذکورہ مال فروخت نہ ہو سکے۔ 8. ہر فیکٹری / سٹور / ادوکان وغیرہ سے بذریعہ مجاز ذراعت آفیسر کماد درمی ادویات کا سبیل حاصل کر کے متعلقہ لیبارٹری میں برائے تجزیہ بھیجا جائے اگر یہ سبیل غیر معیاری، ملاوٹ شدہ یا جعلی ثابت ہو جائے تو فوری طور پر متعلقہ مجاز آفیسر کی مدد میں تمام ذمہ داران کے خلاف برطانیہ قوانین و ضوابط مقدمہ درج کرایا جائے۔ 9. لیبارٹری میں کماد درمی ادویات جعلی، ملاوٹ شدہ یا غیر معیاری ثابت ہونے پر متعلقہ مینوفیکچرر / سپورٹرز، فارمولیٹرز اور ڈسٹری بیوٹرز کے لائسنس کی منظوری کے لیے متعلقہ ضلعی آفیسر حسب ضابطہ کارروائی کر کے مجاز اتھارٹی کو اپنی گزارشات بھیجے گا۔ 10. جملہ ضلعی سائبر ڈائریکٹر پنجاب ایگریکلچرل ڈسٹری سائبر ڈائریکٹ 2012 ترسیم شدہ کی سیکشن 24 پرسنل وین میں مل کر کے ملکی تیار شدہ مال کو Seize کر کے بعد لیبارٹری رپورٹ جملہ ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے۔ 11. سیکشن 17(1) کے تحت لیے گئے سبیل جو (2) 17 کے تحت پیسے چاہیں گے کا تجزیہ لیبارٹری سے مندرجہ ذیل شیڈول کے مطابق ہوگا۔ 12. خفیہ ذرائع سے معلومات لینے والے یا چھاپے کارروائی یا ملکی ملوثہ جات کا پیچھا ہوا سبیل 48 گھنٹے کے اندر اندر لیبارٹری سے تجزیہ ہو کر	

- 7
- AS (TF) کو ذریعہ قانونی کارروائی کے لیے بھیجا جائے گا یہ یقین دہانی کی جائے گی کہ 24 گھنٹے کے اندر قانونی کارروائی شروع کر دی جائے نیز نتیجہ مال کو قانونی طور پر مال مقدمہ کے طور پر ضبط کر لیا جائے گا۔
13. نیز لیبارٹری ڈائریکٹر (PWQCP) جنوبی پنجاب کو بھی ایک رپورٹ مع تعلیمات، بیج نمونہ، دسی ہو کر کا نام وغیرہ ہاؤس کا پتہ وغیرہ روانہ کرے گی تاکہ مزید کارروائی کی گمراہی ممکن بنائی جاسکے۔
14. ڈائریکٹر (PWQCP) پورے جنوبی پنجاب میں اس بیج اور فرم اور دیگر ہاؤسز اس روایت کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانے کی کارروائی کرے گا اور محکمہ ہذا کو مطلع کرے گا۔
15. بعد ازاں رپورٹ لیبارٹری نمونہ کھاد یا زرعی ادویہ غیر معیاری یا جعلی ہونے کی صورت میں ڈائریکٹر جنرل (زراعت) (توسیع)، ڈائریکٹر جنرل (زراعت پیسٹ) یا دیگر ذمہ دار افسر کو ایسی سائنس دانوں یا دیگر ذمہ داروں کے ساتھ تمام صوبوں کے ڈائریکٹر جنرل (زراعت) کو جعلی اور غیر معیاری کھاد زرعی ادویہ کے بارے میں آگاہ کریں گے تاکہ مذکورہ اشیاء کی خرید و فروخت روکی جاسکے
16. حکومت پنجاب و محکمہ زراعت کی جانب سے اس ضمن میں وقتاً فوقتاً جاری کردہ تمام ہدایات پر عمل و عمل درآمد کیا جائے۔
- ڈائریکٹر جنرل (زراعت)
سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب

- مطلب: ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس، ساؤتھ پنجاب، ملتان۔
- بمطابق: ریجنل پولیس آفیسر ملتان۔
- ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور۔
- ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان۔
- نمبر: 603 تاریخ: 23-01-23
- عنوان: ہدایات برائے تدارک / فروختگی غیر معیاری کھاد۔
- تحریر ہے کہ مورخہ 22.12.2022 کو کریمنل متفرق نمبر B/2022-8741/1871 مقبول احمد خان بنام سرکار، عدالت عالیہ ملتان میں سماعت ہوئی جس میں ملزم مقبول احمد خان وغیرہ کے خلاف محمد اقبال اسٹینٹ ڈائریکٹر زراعت کھروڑپکا نے غیر معیاری کھاد رکھنے / فروخت کرنے پر مقدمہ نمبر Punjab Essential Articles Act, 6-1/10-1 19.11.2022 مورخہ 664/22 19.11.2022 (کنٹرول) آرڈر 1973 قاعدہ سٹی کھروڑپکا ضلع لودھراں درج کر دیا۔
- عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ محکمہ زراعت یا پولیس نے فیکٹری مالک اور غیر معیاری کھاد سٹور کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی ہے۔ لہذا سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی صاحب انوسٹی گیشن مورخہ 05.01.2023 کو پیش ہو کر وضاحت کریں کہ مستقبل میں اس غیر معیاری کھاد کے کاروبار کو روکنے کیلئے کیا تدارک ہو سکتا ہے۔
- لہذا اس غیر معیاری کھاد کے کاروبار کو روکنے کیلئے جہاں اصل ذمہ داری محکمہ زراعت کے افسران کی ہے وہاں پولیس کی بھی ذمہ داری ہے لہذا اس بابت ذیل اہم ہدایات دی جا رہی ہیں آپ محکمہ زراعت کے افسران کے ساتھ ملکر اس غیر معیاری کھاد کے کاروبار کا قلع قمع کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔
- 1- جملہ مجاز افسران زراعت کھاد کے کاروبار میں ملاوٹ یا غیر معیاری کھاد فروخت کرنے میں ملوث ملزمان کے خلاف جو درخواست دیئے اسکو متعلقہ SP صاحب کیلینٹ 48 گھنٹوں میں ابتدائی انکوائری کر کے اندراج مقدمہ کروائیں گے جس میں اس جرم کے مرتکب اصل ملزمان کو بھی ملوث کیا جائے مثلاً کھاد ڈیلر، فیکٹری مالک یا مالک گودام / غیر معیاری کھاد وغیرہ۔
- 2- صرف کھاد کے دوکاندار کے خلاف کارروائی کرنے سے اصل مقاصد حاصل نہ ہونگے جب تک کہ اصل ملاوٹ مالیاں یا غیر معیاری کھاد تیار کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کی جائے گی۔
- 3- ہر رجمن میں ڈائریکٹر زراعت نے کسی کھاد سٹور / بڑی دوکان پر ریڈ کرنا ہو تو اسکو متعلقہ SP صاحب انوسٹی گیشن فوری امداد پولیس دلوائیں گے تاکہ ملاوٹ مالیاں کے خلاف بروقت مؤثر کارروائی ہو سکے۔

- 4- اگر ریجن میں SP یا SP/RIB لیگل کو اس ہاٹ فوکل پرسن مقرر کیا جائے۔ ذہن دہانگی کے آفس میں SP لیگل
حاکم ٹول فوکل پرسن (03017821787) ہو گئے جن سے بھی ڈائریکٹر / ڈپٹی ڈائریکٹر درامت اپنی قانونی کارروائی
کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- 5- جعلی کھاد کے کاروبار میں ملوث ملزمان کے گودام / فیکٹری کی لٹانڈھی کی ہاٹ معاہدات کے حصول کیلئے سپیشل برانچ
سے بھی مدد لی جائے۔
- 6- بعد اندراج مقدمہ تفتیشی افسر / SHO جملہ اہم شہادت ہاٹ دعوہ اسٹھی کریں تاکہ اصل ملوث ملزمان کو معیاری
سزا دلوائی جاسکے۔
- 7- ایسے مقدمات میں ملوث اہم ملزمان مثلاً فیکٹری مالک ، جعلی کھاد کے سنڈور کے مالک کو فوری گرفتار کر کے پیش عدالت
کیا جائے۔
- 8- پراسیکیوشن کے جملہ گواہان ، محکمہ ذراعت کے ملازمان کے بیانات زیر دفعہ 161 ض ف مناسب اور درست طریقہ
سے تحریر کیے جائیں۔
- 9- ان مقدمات کی عدالتوں میں مؤثر پیروی بذریعہ DSP لیگل ضلع کروا کر اور پراسیکیوشن سے قریبی رابطہ رکھتے ہوئے
ملوث ملزمان کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائیں۔

ساؤتھ پنجاب میں جملہ DPO صاحبان ان ہدایات پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں۔

ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس
ساؤتھ پنجاب، ملتان



BY FAX

OFFICE OF THE
ADDL. INSPECTOR GENERAL OF POLICE,
INVESTIGATION BRANCH PUNJAB, LAHORE.

To

1. The CCPO Lahore.
2. All Regional Police Officers in Punjab.
3. All CPOs/DPOs in Punjab.

No. 245 /Inv/HA/L

Dated: 7-1- /2026

Subject: SOP FOR REGISTRATION AND INVESTIGATION OF SUB-STANDARD
FERTILIZERS CASES

MEMORANDUM:

Please refer to the subjected cited above.

2. The SOP for registration and investigation of sub-standard fertilizers cases (in Urdu) duly signed by the undersigned is enclosed herewith.
3. It is directed that the said SOP may please be circulated to all SsP/Investigation/SsP/DSsP/Legal, SDPOs, SHOs and investigating Officer under your command for guidance and compliance strictly in accordance with law.
4. The compliance report may be furnished to this office at the earliest.

(Shahzada SULTAN) PSP, UNM
Addl. Inspector General of Police,
Investigation Branch, Punjab

CC to the:-

- i. DIG/Legal CPO Punjab.
- ii. The Addl. Secratry, Task Force, Agriculture Department Davis Road, Lahore for information and further action.
- iii. PS to the Addl. IGP Investigation Branch Punjab.

پنجاب پولیس

گورنمنٹ آف وی پنجاب



سینٹرل پولیس آفس پنجاب

معیاری ضوابط کار (SOP)

متعلق اندراج اور تفتیش مقدمات غیر معیاری جعلی کھاد

تعارف:

تحریر ہے کہ مورخہ 15.12.25 کو کریمنیل متفرق نمبر 7556/M/2023 بعنوان "دی سٹیٹ بنام IDG ایگریکلچر وغیرہ" کی سماعت کے دوران معزز عدالت عالیہ لاہور نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ غیر معیاری/جعلی کھاد تیار کرنے والی نیکسری کے مالک، ڈیلرز اور ڈسٹری بیوٹرز کو FIR میں بطور ملزم نامزد نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی نیکسری کے گوداموں میں موجود جعلی کھاد کو بطور وجہ ثبوت قبضہ میں لیا جاتا ہے۔ FIR محض غیر معیاری/جعلی کھاد فروخت کرنے والے دکاندار کے خلاف درج کر دی جاتی ہے۔ حکومت پنجاب نے The Punjab Fertilizers Control Act, 2025 نافذ کیا ہے۔ ایکٹ ہذا کی دفعہ 39 میں وضاحت کی گئی ہے کہ دفعہ (a)(b)(1) 36 میں بیان کردہ جرائم متعلق جعلی کھاد قابل دست اندازی ہیں۔ مزید برآں، ایکٹ ہذا کی دفعہ 46 کے تحت پنجاب فرٹیلائزرز کنٹرول آرڈر 1973 اور پنجاب essential آئیٹمز کنٹرول ایکٹ 1973 منسوخ کر دیئے گئے ہیں۔ غیر معیاری/جعلی کھاد کے کاروبار کو روکنے کے لئے جہاں اصل ذمہ داری محکمہ زراعت کی ہے وہاں پولیس کے تفتیشی افسر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جعلی کھاد کے کاروبار سے منسلک تمام ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ اندریں حالات ذیل ہدایات بصورت معیاری ضوابط کار جاری کی جارہی ہیں تاکہ محکمہ زراعت کے افسران کے ساتھ ملکر غیر معیاری/جعلی کھاد کے کاروبار کا قلع قمع کیا جاسکے۔

اندراج مقدمات:

-1

مجاز افسران زراعت، کھاد کے کاروبار میں ملاوٹ یا غیر معیاری کھاد فروخت کرنے والے ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دیں گے اس میں نیکسری مالک/مینوفیکچرر، گودام کا مالک، ڈیلر/دکاندار اور ڈسٹری بیوٹرز کو نامزد کیا جائے گا۔ درخواست تھانہ میں موصول ہونے پر فوری مقدمہ درج کیا جائے گا۔

تفتیش مقدمات

-2

- 2.1 اگر ملزمان مثلاً نیکسری مالک/مینوفیکچرر، جعلی کھاد کے گودام کے مالک، ڈیلرز اور ڈسٹری بیوٹرز کو FIR میں نامزد نہیں کیا گیا تو تفتیشی افسر فوری طور پر عدلی مقدمہ (محکمہ زراعت کے افسر) کو بلا کر، عدلی مقدمہ کے بیان پر پہلی ضمنی میں ہی ان ملزمان کو نامزد کرے گا۔
- 2.2 نیکسری مالک/مینوفیکچرر، جعلی کھاد کے گودام کے مالک، دکاندار، ڈیلرز اور ڈسٹری بیوٹرز کو دوران تفتیش جرم میں ملوث ہونے پر فوری

گرفتار کر کے پیش عدالت کیا جائے۔

2.3 - جعلی کھاد کے کاروبار میں ملوث ملزمان کے گودام/فیکٹری کی نشاندہی کی بابت معلومات کے حصول کے لئے سپیشل برانچ سے بھی مدد لی جائے۔

2.4 - پراسیکیوشن کے جملہ گواہان پولیس اور محکمہ زراعت کے ملازمان کے بیانات زیر دفعہ 161 ضف مناسب اور درست طریقہ سے تحریر کیے جائیں۔

2.5 - پارسل برائے تجزیہ متعلقہ لیبارٹری بروقت بھجوائے جائیں۔

2.6 - بعد اندارج مقدمہ تفتیشی افسر جملہ اہم شہادتیں اکٹھی کریں تاکہ ملوث ملزمان کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جاسکے۔

2.7 - جعلی کھاد کے ذخیرہ/گودام یا فیکٹری کو سر بہرہ کرنے کے لئے محکمہ زراعت کو اگر پولیس امداد اور کارہوتو مہیا کی جائے۔

2.8 - جعلی کھاد فروخت کرنے والے دوکاندار کے خلاف کارروائی کرنے سے اصل مقاصد حاصل نہ ہوں گے جب تک اصل ملاوٹ مافیہ یا غیر معیاری کھاد تیار کرنے والوں کے خلاف موثر کارروائی نہ کی جائے گی۔

3۔ فوکل پرسن

3.1 - SP/INV ضلع کو مقدمات متعلق جعلی کھاد کو کل پرسن مقرر کیا جاتا ہے جو ڈپٹی ڈائری بابت مقدمات جعلی کھاد کا ملاحظہ کریں گے اور اگر FIR میں فیکٹری مالک/مینوفیکچرر، گودام کا مالک، ڈیلر/دوکاندار اور ڈسٹری بیوٹرز کو نامزد نہ کیا گیا ہو تو، وہ سرکل افسر کو حکم دیں گے کہ ان ملزمان کو بمطابق قانون نامزد کر دیا جائے۔

3.2 - SP انویسٹی گیشن ضلع، اسسٹنٹ ڈائریکٹر/ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت سے پندرہ روزہ میٹنگ کریں گے اور جعلی کھاد کے مقدمات کی تفتیش، ملزمان کی گرفتاری اور فائل رپورٹ تفتیش زیر دفعہ 173 ضف بروقت داخل عدالت کروانا زیر بحث لائیں گے۔

3.3 - SP انویسٹی گیشن ضلع اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر/ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ضلع میں باہمی تعاون کو فروغ دیکر معیاری تفتیش یقینی بنائیں گے تاکہ جعلی کھاد کے کاروبار کا خاتمہ کیا جاسکے۔

4۔ پراسیکیوشن

4.1 - پراسیکیوشن سے قریبی رابطہ رکھا جائے گا اور کسی بھی قانونی پیچیدگی میں راہنمائی حاصل کی جائے گی۔

4.2 - ڈی ایس پی ایگل ضلع، مقدمات کی عدالتوں میں پیروی کو یقینی بنا کر پراسیکیوشن کے گواہان کو دوران سماعت بروقت پیش کروائیں تاکہ ملوث ملزمان کو عدالتوں سے زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جاسکے۔

CCPO لاہور، جملہ CPOs/DPOs معیاری ضوابط کار پر عملدرآمد یقینی بنائیں گے۔

شخص/مسلمہ
(شہزادہ سلطان) لی ایس بی، یو۔ این۔ ایم
ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس
انویسٹی گیشن برانچ پنجاب

In order to nip the lapses in the bud and to improve the standard of investigation as well as to fix the liability specifically upon the responsible persons regarding the commission of offence, this Court vide order dated 05.01.2023, passed in Cr. Misc. No.8741-B of 2022 titled “Maqbool Ahmad v. The State etc.” had issued certain directions for

implementation of the above said SOPs, while scanning and pasting the same in its order, copies of the same were sent to:

- (i) The Inspector General of Police, Punjab.
- (ii) The Secretary Agriculture, Punjab, Lahore and
- (iii) The Prosecutor General, Punjab, Lahore.

for circulation of the same to all the concerned for their guidance and compliance the same. But it is observed with anguish and pain that the situation still remained the same.

6. Thereafter, the legislatures enacted a new law as **THE PUNJAB FERTILIZERS CONTROL ACT 2025** (No.XLIII) of 2025, which was passed by the Provincial Assembly of the Punjab on May 21, 2025 and assented to by the Governor of the Punjab on May 29, 2025 and it was published as an Act of the Provincial Assembly of the Punjab on the same day in the Gazette of the Punjab (Extraordinary). Sections 3, 4, 5 and 6 of the Act explains the authorities, making of Inspection Committees, Registration Committee and Licensing, which read as under;-

Section 3.

Controller, Additional Controller, Deputy Controller and Assistant Controller.–

- (1) *The Secretary of the Department shall be the Controller for the purposes of the Act.*
- (2) *The Director of Agriculture (Extension) Hqrs, Punjab shall be the Additional Controller (Field) at provincial level for the purposes of the Act.*
- (3) *The Chief Scientist, Soil Fertility Research Institute, Punjab, shall be the Additional Controller (Technical) at provincial level for the purposes of the Act.*
- (4) *The Director of Agriculture (Extension)/Divisional Incharge, shall be the Additional Controller at Division level for the purposes of the Act.*
- (5) *The Deputy Director Agriculture (Extension)/District Incharge shall be the Deputy Controller at District level for the purposes of the Act.*
- (6) *The Assistant Director Agriculture (Extension)/Tehsil Incharge shall be the Assistant Controller at Tehsil level for the purposes of the Act.*

Section 4.

Inspection committees.– *The Controller may, by an order, in writing, constitute one or more inspection committees at provincial level and one inspection committee in each division to carry out the purposes of the Act.*

Section 5.

Registration Committee.– *The Controller may, by an order, in writing, constitute registration committee at provincial level to carry out the purposes of the Act.*

Section 6.

Licensing.– (1) *No person shall manufacture, import, distribute, store, sell and offer for sale any fertilizer without obtaining a license under the Act.*

(2) *An application, on a format as may be prescribed, for grant of license as manufacturer, importer, distributor, after fulfilling such conditions and on payment of such fee, as may be prescribed and complete in all respects, shall be*

submitted to the Additional Controller (Technical) through an online process or by hand.

(3) The office of Additional Controller (Technical) shall, after receipt of the application under sub-section (2), process it in the manner as may be prescribed.

(4) If the application is found complete in all respects, the Additional Controller (Technical) shall forward the same to the inspection committee for inspection of the unit or site, as the case may be, as provided in the application, in such manner as may be prescribed.

(5) The inspection committee, after conducting inspection, shall submit its report along with its recommendations, to the Additional Controller (Technical) within such period as may be prescribed.

(6) An applicant aggrieved of the recommendations of the inspection committee may, within seven days of the receipt of such recommendations, file a representation before the Additional Controller (Field) who may, if considers suitable, direct re-inspection of the unit or site, as the case may be, by another inspection committee and the recommendations of such inspection committee, after its reinspection, shall be final.

(7) On receipt of the report of the inspection committee, the Additional Controller (Technical), shall forward the case to the registration committee for consideration of the case.

(8) On the recommendations of registration committee, the Additional Controller (Technical) shall issue the license in favor of the applicant for a period of three years which may be renewed for another term of three years subject to fulfilling of such terms and conditions and on payment of such fee as may be prescribed.

(9) In case the license is refused, a representation, within a period of ten days of such refusal, may be filed before the Additional Secretary (Task Force) who shall, after hearing the applicant and perusing the relevant record, pass a speaking order which shall be final.

Section 18 of the Act establishes track and trace system to monitor fertilizer, which reads as under;-

18. Track and trace a fertilizer.– (1) *The Department shall, for ensuring the authenticity and origin of a fertilizer, establish a track and trace system and monitor to ensure compliance:*

Provided that until the track and trace system is established by the Department, the information shall be shared manually in such manner and form as may be prescribed.

(2) A manufacturer, importer, distributor, dealer and sub-dealer shall enter the details of the fertilizer stock in the track and trace system established by the Department and non-compliance thereto shall be treated as violation of the provisions of the Act.

Then under section 42 of the Act, the Government had to make the rules for carrying out the purpose of the Act by notifying the same in the official Gazette but unfortunately, these rules have not been framed till today. So, on account of non-framing of these rules, the Inspection and Registration Committees to be constituted under the above provisions of law, have not been established so far.

7. I am mindful of the fact that when an Inspector of the Agriculture Department procures a sample from the sealed bag lying at a shop or outlet, which later on turns out to be spurious/adulterated/sub-standard, it

does not mean that the said fertilizer/pesticide was found fake to the extent of quantity in the said bag(s) kept in the shop or store, rather it is obvious that the same represents the bulk, which have been prepared by the manufacturers in the factory but despite repeatedly showing concerns by this Court, till date the relevant authorities have not established any mechanism to seal the stock lying in godowns or in the manufacturing units nor, any method is developed to retrieve the bags of such fertilizer/pesticide, which have already been delivered in the market. I have repeatedly asked the District Police Officer, Bahawalnagar and Muhammad Jamil Ghauri, Chief Agriculture Officer/Director Agriculture (Extension) Bahawalpur Division, Bahawalpur, whether the above said SOPs have been complied with in all those seven cases registered in year 2025 mentioned in their reports, they have candidly admitted that neither any search warrant of the manufacturing unit/factory has been procured from the concerned Area Magistrate nor the stock was sealed or retrieved the spurious fertilizer, which had already been delivered in the market. In almost all the cases only the shop keepers have been implicated without realizing the fact that they could be potential/star witnesses of the cases as they are the persons, who could lead the Investigating Agency to the suppliers or the manufacturers of the fake fertilizers/pesticides.

8. While dealing with different cases registered under the Punjab Food Authority Act, 2011, by the Punjab Food Department, it has been noticed that only the shop keepers or the drivers of the vehicles/tankers were booked and Investigating Agency has never bother to trace the suppliers or manufacturers of substandard or misbranded, unsafe food, adulterated and expired food including milk, which has been declared unwholesome and not fit for human consumption. Similar is the position in the cases registered under the Drug Act, 1976, against the owners as well as workers of medical stores/pharmacies, on the allegation of having spurious, misbranded, unregistered, expired and substandard medicines and when the Drug Inspectors and the Investigating Agency are confronted about the tracing out the units/factories, wherein the said

medicines were prepared, manufactured or the suppliers of the same, the Court faces the same situation, wherein they had not fixed the liability against the persons, who are actually responsible regarding the commission of offence. Similar situation has been observed on multiple occasions while adjudicating upon the cases regarding trafficking of narcotics drugs registered under the Control of Narcotics Substances Act, 1997, wherein focus should have been on dismantling enablers and not just street level actors like carriers and drug paddlers. It is often observed during adjudication of those cases that the concerned department and the Investigating Agencies had turned a blind eye to the issue and they feel quite satisfied to book and arrest street level persons instead of mastermind/principal offenders.

9. It is also noteworthy that according to clause 3 of above referred SOPs (bearing No.245/Inv/HA/L dated 07.01.2026), the SP (Investigation) of the concerned District was to be appointed as focal person in each District of the Punjab, who was supposed to get the daily diary regarding the cases registered under the Act and also to hold meetings with the Assistant Director/Deputy Director Agriculture of the District in order to discuss the arrest of the accused involved in the crime and to further proceed in the investigation but unfortunately, the SP(s) (Investigation) have not been formally notified as focal persons so far, as apprised by the learned Law Officer.

10. So, in the light of supra discussion/concerns, the Inspector General of Police Punjab and the Secretary Agriculture Punjab are directed to hold the meetings with the quarters concerned and attend the concerns shown by the Court, and also adhere to the mechanism provided under the Act and afore referred SOPs, already drafted by the concerned authorities, strictly in accordance with law.

11. Now coming to the facts of the instant case, it is straightway apprised to the Court that since the Investigating Agency has not decided the fate of the petitioner whether he would be arrayed as an accused or would be one of the prosecution witnesses in this case, so in that eventuality, the police is not intending to arrest him in this case and his

arrest is held in abeyance. On this, learned counsel for the petitioner does not press this petition on merits, which is disposed of as such.

12. The Senior Additional Registrar of this Bench is directed to transmit copy of this order to;-

- (i) *Inspector General of Police Punjab, Lahore.*
- (ii) *Additional Inspector General (Investigation) Police Punjab, Lahore.*
- (iii) *The Secretary Agriculture Punjab, Lahore.*
- (iv) *The Advocate General Punjab and,*
- (v) *The Prosecutor General Punjab.*

for information, guidelines and compliance.

(MUHAMMAD WAHEED KHAN)
JUDGE

Sajid

APPROVED FOR REPORTING

JUDGE